נספח 2

רפואה

הצעת חוק זכות החולה להסכמה מודעת להחלפת תרופה ולשמירה על רצף טיפולי (תיקוני חקיקה), התשפ"ו–2026

הצעת חוק

מטרה **1.** תיקון חוק זה נועד להבטיח לציבור המטופלים בישראל טיפול מיטבי על בסיס הסכמה מדעת לטיפול ובחינה מדעית של השלכות טיפול הנשען על הנחת זהות ההשפעה של בין תרופות בעלות הרכב כימי וזמינות ביולוגית דומים, ולוודא כי הבחירה, הצורך הטיפולי והשמירה על הרצף הטיפולי יהוו שיקול מרכזי ומכריע במתן הטיפול.

תיקון סעיף ההגדרות בפקודת הרוקחים **2.** במקום ההגדרה "תכשיר רשום" בסעיף 1 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ"א-1981 יבוא:

"תכשיר רשום" - תכשיר הרשום בפנקס תחת שם מסחרי ייחודי, בנוסף לשמו המדעי של החומר הפעיל בו, אשר רישומו תקף;

הוספת הגדרות לפקודת הרוקחים **3.** בסוף סעיף 1 לפקודת הרוקחים יבוא:

"תרופת מקור" - תכשיר רפואי שנרשם לראשונה בפנקס התכשירים על בסיס תיק נתונים מחקרי מלא, הכולל הוכחות עצמאיות לבטיחותו וליעילותו והמהווה נקודת ייחוס לאישור תכשירים זהים.

"תכשיר זהה" - תכשיר שהוא זהה לתכשיר הרשום בפנקס התכשירים כתרופת מקור: בחומר הפעיל שבו, בצורתו, בחוזקו באופן לקיחתו, בפעילותו הרפואית, ובזמינותו הביולוגית, ואשר אושר בידי מינהל המזון והתרופות של ארצות הברית של אמריקה לשיווק שם, או בידי הרשות המוסמכת של האיחוד האירופי לשיווק בארצות האיחוד.

"זמינות ביולוגית" – מדידת הריכוזים של החומר הפעיל בדם, כפונקציה של זמן.

"תכשיר מרשם גנרי" – תכשיר מרשם שרישומו נעשה על בסיס היותו תכשיר זהה לתכשיר מרשם הרשום בפנקס כתרופת מקור.

תיקון סעיף 27(א) לפקודת הרוקחים **4.** בסעיף 27 (א) לפקודת הרוקחים, אחרי "ובכלל זה" יבוא: "לא ינפק אלא את התכשיר הרשום במרשם, לפי השם המסחרי הנקוב בו. לא נקב המרשם בשם מסחרי, ינפק את רוקח את תרופת המקור הרשומה בשמו המדעי של התכשיר, או תכשיר תואם שניתן אישור לייבאו לפי סעיף 47ג לחוק זה"

מחיקת סעיף 27 (ב) לפקודת הרוקחים **5.** סעיף 27 (ב) ימחק.

תוספת לסעיף 47א(א1) לפקודת הרוקחים **6.** בסוף סעיף 47א(א1) לפקודת הרוקחים יבוא: "עבור תכשיר שקבע המנהל שהוא תכשיר מרשם, ירשם שם מסחרי שיבדיל את התכשיר מתכשירים זהים לו כהגדרתם לפי סעיף 1 לפקודה, ויציין במפורש אם מדובר בתרופת מקור או תכשיר מרשם גנרי כהגדרתם בסעיף 1 לחוק זה".

תיקון סעיף 47א (א2) (1) לפקודת הרוקחים **7.** סעיף 47א(א2) (1) לפקודה ימחק ובמקומו יבוא: "(1) לצורך רישום של תכשיר זהה, כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, די בהוכחת קיומו של אישור כאמור כדי לרשום את התכשיר בפנקס התכשירים על פי תנאי הרישום שקבעו הרשויות האמורות ולתקופה שקבעו ובלבד שיצויין בשם מסחרי נבדל מזה של התכשיר הרשום ויזוהה בפנקס כתכשיר מרשם גנרי"

תיקון סעיף 47א (א2) (2) לפקודת הרוקחים **8.** סעיף 47א(א2) (1) לפקודה ימחק ובמקומו יבוא: "(2) הוגשה בקשה לרישום תכשיר בפנקס והוכח למנהל כי התכשיר עומד בתנאים לתכשיר זהה לפי סעיף 1 לפקודה זו, ירשום המנהל את התכשיר בפנקס בתוך 70 ימים ממועד הגשת הבקשה, אלא אם כן נתן הודעה מנומקת מדעית וניתנת לתיקוף חיצוני, בתוך התקופה האמורה על סירוב לרשום את התכשיר;

תוספת לסעיף 8(א1)(ד) לחוק בריאות ממלכתי **9.** בסוף סעיף 8(א1) לחוק בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994 יבוא:

(ד) הנחה ממחיר תרופה קיים כדי לעודד מטופלים להחליף תכשיר ייחוס בתכשיר רשום גנרי כהגדרתו בפקודת הרוקחים.

תוספת סעיף 21ה לחוק בריאות ממלכתי **10.** אחרי סעיף 21ד לחוק בריאות ממלכתי יבוא:

"הבטחת רצף טיפולי וטיפול מבוסס ראיות

הגדרות **(א)** בסעיף זה:

"תכשיר הייחוס" – תכשיר מרשם כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ"א-1981, בשמו המסחרי הייחודי, שנצרך לפי מרשם והנחיית רופא לטיפול בצורך רפואי והושג באמצעותו לראשונה איזון טיפולי אצל המטופל והוא עדיין משתמש בו בהצלחה או שהוחלף ללא סיבה קלינית וללא הסכמה מדעת כהגדרתה בחוק זכויות החולה התשנ"ו - 1996

"תרופת מקור", "תכשיר מרשם" ו"תכשיר מרשם גנרי" – כהגדרתם בפקודת הרוקחים.

איסור החלפת תכשיר מרשם ללא הסכמה מדעת **(ב)** לא תחליף קופת חולים תכשיר מרשם בתכשיר רשום כזהה תחת שם מסחרי אחר, ללא הסכמה מדעת של מטופל לאחר שהוסברו למטופל ההשלכות האפשריות.

איסור התנית טיפול בהסכמה להחלפת תכשיר ייחוס **(ג)** לא תתנה קופת חולים המשך טיפול בהסכמת מטופל להחלפת תכשיר הייחוס, בתכשיר רשום זהה בין אם התכשיר החליפי רשום כתרופת מקור ובין הוא מסווג כתכשיר מרשם גנרי.

איסור שימוש בתכשיר מרשם גנרי ללא מעקב ותיעוד שינויים **(ד)** לא תאמץ קופת חולים תכשיר מרשם גנרי להנפקה למטופליה ולא תחליף תכשיר ייחוס בתכשיר זהה, ללא מעקב מודע ומתועד של המניע להחלפה ושל שינויים ברווחת ובריאות המטופל לפחות בפרק זמן זהה לנדרש להערכת יעילות טיפול תרופתי לצריכה ראשונית לפי הנחיות היצרן ובכל מקרה לא יפחת המעקב מ-90 יום.

חובת וידוא יעילות טיפולית **(ה)** בחמש השנים הראשונות לשימוש תכשיר מרשם גנרי עבור מטופליה, תקיים קופת חולים תקיים הליכי בחינה וניטור מכוונים לזיהוי שונות ביעילות הטיפולית ובתופעות הלוואי בין תרופת המקור ותכשירי המרשם הגנריים המסופקים על ידה.

חובת דיווח ממצאי יעילות טיפולית של תכשירי מרשם גנריים **(ו)** קופת החולים תדווח אחת לששה חודשים על ממצאיה לגבי כל תכשיר מרשם גנרי שהיא מספקת כל עוד היא מספקת אותו, למנהל פנקס התכשירים כהגדרתו בפקודת הרוקחים ולציבור מטופליה, בדוח מידע פתוח לשימוש מחקרי, שיוצג באופן בולט באתר האינטרנט של הקופה ובאפליקציה, ויהיה נגיש לחיפוש לפי שם התרופה.

חובת דיווח דחוף על שונות משמעותית ביעילות **(ז)** מצאה הקופה חשד סביר שקיימת שונות משמעותית סטטיסטית בין התכשיר הגנרי ותרופת המקור, תדווח על כל למנהל פנקס התכשירים לאלתר, תיידע את מטופליה ותאפשר להם מעבר לתרופה היעילה מבין החלופות.

חובת פרסום דוחות לציבור ומחיקת תרופות לא יעילות מפנקס התכשירים. **(ח)** שר הבריאות יפרסם אחת לשנה דוח מסכם לציבור המרכז את הדיווחים שהתקבלו לפי סעיף זה, תוך פירוט השמות המסחריים של התכשירים הרלוונטיים, ובאופן שיאפשר שקיפות ומחקר מדעי. נמצא חוסר יעילות משמעותי של תכשיר מרשם גנרי, יורה השר למנהל פנקס התכשירים על מחיקתו מהפנקס."

תוספת לסעיף 13 לחוק זכויות החולה. **11.** בסוף סעיף 13 לחוק זכויות החולה תשנ"ו-1996 יבוא:

"(ה) שינוי בטיפול הניתן לחולה, לרבות החלפת תרופה באחרת, הוא טיפול הדורש הסכמה מדעת של המטופל לפי פרק זה. לעניין סעיף זה, החלפת תכשיר מרשם בתכשיר מרשם בעל שם מסחרי שונה, היא החלפת תרופה, גם כאשר החומר הפעיל בתכשיר החליפי זהה.

12. (ו) החובה לקבל הסכמה לטיפול, לרבות להחלפת טיפול, אינה מקימה לחולה זכות למימון הטיפול מעבר לחובות המימון הקבועות במפורש בחוק ו/או בסל שירותי הבריאות ו/או בשרותי הבריאות הנוספים כלל שהוא מבוטח בהם."

תוספת לסעיף 14 לחוק זכויות החולה **13.** בסוף סעיף 14(א) לחוק זכויות החולה יבוא: "ובלבד שהאמירה או ההתנהגות משקפות רצון מודע של החולה ואינן, ברירת מחדל, תוצאה של לחץ הנסיבות או ביטוי לחוסר מודעות".

תוספת לסעיף 3(ד) לחוק בריאות ממלכתי **14.** בסוף סעיף 3(ד) לחוק בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1994 יבוא:

"שיקול דעתם של הרופא המטפל, או של הרוקח המנפיק, לא יוכפף אלא לשיקולים הנוגעים לטובת המטופל. החלפת תכשיר ייחוס, כהגדרתו בסעיף 21ה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, ללא הצדקה רפואית וללא הסכמת מטופל מודעת, לרבות בשל אילוצי מלאי והספקת תכשיר מרשם גנרי ללא מנגנון לבחינת השפעותיו ודיווח על ממצאים חריגים לציבור מהווה הפרה של חובת האיכות הטיפול הסבירה של קופת חולים לפי חוק זה"

החלפת סעיף 3(ה) לחוק בריאות ממלכתי **15.** במקום סעיף 3(ה) לחוק בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1944 יבוא:

שירותי הבריאות יינתנו בכפוף לחוק זכויות החולה – תשנ"ו-1996, על בסיס הסכמה מדעת ובחינה מדעית ועובדתית של נתוני המטופל ותוך הגנה על הפרטיות ושמירה על הסודיות הרפואית.

תוקף ותחילה **16.** **(א)** תחילתו של החוק מתאריך פרסומו ברשומות. מיום זה, יחשב ניפוק של תכשיר שאינו זהה בכיתוב לשם הנקוב במרשם החלפת תכשיר אסורה לרוקח. הנפקת מרשם למטופל לתכשיר מרשם שונה מתכשיר הייחוס שלו ללא הסכמה מדעת, מעקב ודיווח תהווה הפרה של חובת הטיפול הסביר של קופת החולים לפי סעיף 3(ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994.

(ב) קופת החולים תיידע את מטופליה כי על פי החוק היא מחויבת לספק למטופלים המעוניינים בכך את תכשירי הייחוס הרלוונטיים להם, אף אם הטיפול בהם החל והסתיים טרם כניסת החוק לתוקף, ולהבטיח את אספקתו ככל שהוא זמין לרכישה בשווקים העולמיים.

(ג) שמו המסחרי של תכשיר מרשם או של תכשיר מרשם גנרי קיים בפנקס התכשירים ישמש שמו המסחרי למטרות הוראות סעיף 6 לחוק זה. רשאי בעל רישום של תכשיר רשום להגיש בקשה לשינוי שמו המסחרי הרשמי של התכשיר, תוך 90 יום מיום כניסת החוק לתוקף.

(ד) השר יתקן את התקנות הרלוונטיות לשקף את השינוי בחוק תוך 30 יום מכניסתו לתוקף. עד שיתקנן, בכל מקום שבו קיימת סתירה בין התקנות לחוק, יגבר החוק.